Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

VERTRAGS INFORMATION (nachträglich bei Start des Vertrags zugefügt)	
INSTALLATIONSDATUM	SERIEN-NUMMER
04.06.2025	20488972
VERTRAGS-STARTDATUM	VERTRAGS-ENDDATUM
04.06.2025	03.06.2029
DATUM	06.08.2025
BEARBEITER	Corinna Zimmermann
KOMMENTAR:	

Krankenhaus Nordwest GmbH
Kardiologie
Frau Petra Gisch
Steinbacher Hohl 2-26

60488 Frankfurt

Datum: 15.04.2025
Unser Zeichen: CC-MB
Kunden-Nr.: 1000051342
EKG: Clinicpartner

Rahmenvertrag Nr. RAV-00074 - OPTIS™ Mobile Next Imaging System

Sehr geehrte Frau Gisch,

gerne übersenden wir Ihnen mit diesem Schreiben ein Angebot über einen Rahmenvertrag zur Lieferung von OPTIS™-Systemen.

OPTIS™ ist ein System zur Koronardiagnostik, das die Messung der Fraktionellen Flussreserve (FFR) mit der intrakoronaren Bildgebung der Optischen Kohärenztomografie (OCT) kombiniert. Während die FFR nach den internationalen Richtlinien die Leitdiagnostik zur Bestimmung der Relevanz von Koronarstenosen ist, unterstützt die OCT-Bildgebung die optimale Planung vor und die Qualitätskontrolle nach dem Eingriff.

Alle bisherigen Rahmenvertrags-Angebote werden mit angehängtem Rahmenvertrag nichtig. Sollte Ihnen dieser zusagen, bitten wir Sie, ein Exemplar unterzeichnet an uns zurückzusenden. Danach erhalten Sie ein von uns gegengezeichnetes Exemplar. Der Rahmenvertrag wird gültig, wenn er innerhalb von drei Monaten nach Ausstellungsdatum unterzeichnet an Abbott Medical zurückgesendet wird. Sollte er erst nach dieser Frist erteilt werden und in der Zwischenzeit Preisveränderungen stattgefunden haben, behält sich Abbott Medical vor, der Klinik ein neues Angebot zu unterbreiten.

Zur weiteren Information steht Ihnen **Herr Caner Cangir** unter der Rufnummer **0151 - 17 60 28 78** gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

Abbott Medical GmbH

ppa. N. Lunau

Nikolas Lunau
Controller DACH

ppa. K. Schumacher

Karsten Schumacher
Pricing & Commercial Excellence Manager

Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

Rahmenvertrag Nr. RAV-00074

Rahmenvertrag
(nachfolgend "Vertrag")

zwischen

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstr. 2
35578 Wetzlar

- nachfolgend "Abbott Medical"-

und

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt

- nachfolgend "Klinik" -

Kundennummer: 1000051342

Die Klinik und Abbott Medical zusammen nachfolgend "Vertragsparteien"

§ 1 Allgemeines

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren ein flexibles Paketmodell zur Beschaffung/Lieferung von OPTIS™-Systemen (nachfolgend „System(e)" genannt) sowie dem Bezug/Lieferung von Verbrauchsmedizinprodukten (PressureWire™ X und Dragonfly Opstar™ OCT-Katheter Kits), die mit OPTIS™-Systemen als technisch-proprietäre (Zubehör-)Kombinationen bzw. Systeme/ Behandlungseinheiten angewendet werden (nachfolgend „**Verbrauchsmaterial**"). Die Klinik bezieht im unten definierten Vertragszeitraum Produkte des Geschäftsbereiches VASCULAR in Menge und zu Konditionen gemäß § 2 von Abbott Medical.

(2) Der Vertrag hat eine Laufzeit von 48 Monaten (nachfolgend „**Vertragszeitraum**").

Er startet an dem Tag der Installation und Inbetriebnahme. Das Eingehen anderweitiger vertraglicher Verpflichtungen hat keinen Einfluss auf die Erfüllung dieses Vertrages.

(3) Die Preise aus dem Vertrag gelten für die Laufzeit des Vertrages und können nicht rückwirkend gültig werden.

Sitz der Gesellschaft: Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55724

Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

§ 2 Abnahmemengen und Preise des Paketmodells

(1) Die Klinik bezieht im Vertragszeitraum Produkte in Menge und zu Konditionen wie folgt:

(1.1) OPTIS™ Mobile Next Imaging System

Das OPTIS™ mobile System kann in mehreren Katheterlabors eingesetzt werden und kombiniert OCT-Bilderfassung mit Angio-Coregistrierung und FFR-Messung. OCT kann so besser genutzt werden und die Effizienz sowie Erfolg des Verfahrens gesteigert werden. Mit der Bedieneinheit (TSC) können Bilderfassung und Auswertung vollständig vom Tisch aus gesteuert werden. Außerdem erleichtert das OPTIS™ mobile System eine zentrale Darstellung der OCT-Bilder auf der Ampel. Die OPTIS™ Systeme der Next Generation beinhalten eine neue Recheneinheit mit leistungsfähigen Prozessoren, einen OPTIS™ Next Tableside Controller sowieo die Ultreon™ Software mit neuem Workflow und automatischer Kalkerkennung mittels zugrundeliegendem Algorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz.

Bezeichnung	Modell	Menge
OPTIS™ Mobile Next Imaging System SN: _____ (wird von Abbott Medical eingetragen)	1014932	1 System
Anteilige Zahlung für Investitionsgut:		**€ 12.000,00**

Die Klinik kauft o.g. System(e) unter Vereinbarung eines verlängerten Eigentumsvorbehalts gemäß nachstehend §6 Abs. 5 von Abbott Medical. Die anteilige Zahlung für Investitionsgut wird fällig zu Beginn der Vertragslaufzeit. Das Eigentum geht erst nach Ende der Vertragslaufzeit und vollständiger Erfüllung des Vertrages an die Klinik über.

Sonderkondition Sicherheitstechnische Kontrolle:

Bei Annahme dieses Rahmenvertrages garantiert die Abbott Medical GmbH einen Sonderpreis für die Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) in Höhe von **€ 2.395,00 bis auf Widerruf**. Der Listenpreis beträgt € 4.500,00.

Einzelkomponenten:

Bezeichnung	Modell	Menge	Preis pro Stück	Kaufpreis
OPTIS Mobile zusätzliches Install-Kit (Verkabelung ACR inkl. Material & Service für 1 HKL)	C408666	1 Stück	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Kosten Einzelkomponeten:				**€ 9.500,00**

(1.2) Verbrauchsmaterial für den Vertragszeitraum von 48 Monaten:

Bezeichnung	Modell	Abnahme gesamt	Preis pro Stück
PressureWire™ X Kabelloser FFR-Druckmessdraht, 175cm	C12059	480 Stück	**Basispreis**
Dragonfly™ OpStar™ OCT-Katheter Kit	1014652	240 Stück	**Basispreis**

Sitz der Gesellschaft: Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55724

Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

Es werden stets die mit der Einkaufsgemeinschaft verhandelten Basispreise berechnet. Sollten sich diese innerhalb der Vertragslaufzeit ändern, gelten die dann neu verhandelten Preise und Konditionen. Im Falle eines verhandelten Rückvergütungsmodells werden die oben genannten Verbrauchsmaterialien jedoch nicht bonifiziert. Auch die Teilnahme an einem Staffel-oder Direktpreismodell ist für diesen Vertrag ausgeschlossen.

Die u. g. Vertragsmengen für die Vertragslaufzeit sind jährlich zu erfüllen:

Bezeichnung	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
PressureWire™ X Kabelloser FFR-Druckmessdraht, 175cm	120 Stück	120 Stück	120 Stück	120 Stück
Dragonfly™ OpStar™ OCT-Katheter Kit	60 Stück	60 Stück	60 Stück	60 Stück

(2) Die Klinik wird die bestellten Produkte bei Bedarf von Abbott Medical abrufen. Erreicht die Klinik pro Vertragsjahr die unter §2, Punkt 1.2 vereinbarte jährliche Vertragsmenge pro Produkt nicht, so hat die Klinik in den Folgejahren die Möglichkeit die Fehlmenge auszugleichen. Voraussetzung für die Erfüllung des Vertrages ist die Erfüllung der Gesamtabnahmemengen je Produkt innerhalb der Vertragslaufzeit.
Ein Ausgleich einer Fehlmenge eines Produktes mit einer Mehrmenge des anderen Produktes ist ausgeschlossen. Ansonsten gilt die Regelung in § 5 zur Mengenabweichung.

(3) Erreicht die Klinik die vertraglich festgelegte Gesamtmenge von einem der unter §2, Punkt 1.2 aufgeführten Produkten vor Ablauf der Vertragslaufzeit, so hat die Klinik die Möglichkeit ab dem 1. des Folgemonats an einem Vergütungsmodell für dieses Produkt teilzunehmen. Die Klinik erhält ein Addendum zu der Teilerreichung des vorliegenden Vertrags.

(4) Abbott Medical wird die Installation in Abstimmung mit der Klinik planen (Dauer i.d.R. 2 – 3 Wochen nach Vertragsabschluss, die sich gegebenenfalls aufgrund von Zulieferengpässen verlängern kann). Nach erfolgter Terminplanung für die Installation bei der Klinik liefert Abbott Medical der Klinik:

- 1 OPTIS™ Mobile Next Imaging System gem. §2

Abbott Medical weist darauf hin, dass rechtzeitig zur Systemeinweisung durch den Techniker die Erstbestellung von Verbrauchsmaterial erfolgt sein sollte und empfiehlt folgende Mengen:

- 10 Dragonfly Opstar™ Bildgebungskatheter
- 10 PressureWire™ X

(5) Bestehende Vereinbarungen über den Bezug des unter Abschnitt 1.2 aufgeführten Verbrauchsmaterials („Bestandsvereinbarungen"), verlieren mit Abschluss des vorliegenden Vertrages in Bezug auf dieses Verbrauchsmaterial ihre Gültigkeit. Soweit Bestandsvereinbarungen eine umsatzabhängige Bonifizierung vorsehen, wird diese baldmöglichst nach Inkrafttreten dieses Vertrages pro rata temporis abgerechnet.

Sitz der Gesellschaft: Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55724

Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

§ 3 Inbetriebnahme

(1) Die baulichen Voraussetzungen bzw. Maßnahmen sind durch den Betreiber im Vorfeld der Installation zu treffen. Dies beinhaltet insbesondere das Verlegen der Signal- / Steuerkabel in Böden, Decken und Deckenversorgungsampeln. Unsere angegebenen Preise schließen die Kosten für Transport, Transportversicherung und Verpackung ein. Zusätzlich im Preis enthalten sind die Einweisung auf das System sowie die Abbott-seitigen Installationskosten z. B. für Abbott-Techniker. Darüberhinausgehende Kosten für Fremdanbieter trägt die Klinik.

(2) Bei bereits fest zwischen der Klinik und Abbott terminierten Installationstermin und kurzfristiger Absage (meint ≤ 24h) durch die Klinik bzw. Wartezeit für die Laborfreigabe durch die Klinik, behält Abbott sich vor Anfahrtspauschale und die Kosten der durchführenden Servicetechniker in Rechnung zu stellen. Die Kosten richten sich jeweils nach den aktuell gültigen Preisen für Service und Installationen.

§ 4 Gewährleistung

Die Gewährleistung von Optis-Systemen:

(1) Die Verjährungsfrist für die Rechte des Bestellers wegen Mängeln beträgt zwölf Monate beginnend mit der Ablieferung des Liefergegenstandes beim Besteller.

§ 5 Mengenabweichung

(1) Zwischen den Vertragsparteien wird vierteljährlich die Abnahmemenge ausgewertet.

(2) Werden die unter §2, Punkt 1.2 vereinbarten Gesamtmengen für das Verbrauchsmaterial in der Vertragslaufzeit nicht erreicht, so hat die Klinik zum Ende der Vertragslaufzeit folgendes Wahlrecht:

1. Lieferung der zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgenommenen Mengen zum Preis gem. §2, Punkt 1.2 oder
2. Erhöhung der unter §2, Punkt 1.1 vereinbarten anteiligen Zahlung für Investitionsgut für jedes fehlende Stück PressureWire™ X und Dragonfly Opstar™ OCT-Katheter Kit wie folgt:

Produkt	Ausgleichszahlung / Stück Zielmengenverfehlung
PressureWire™ X Kabelloser FFR-Druckmessdraht, 175cm	€ 180,00
Dragonfly™ OpStar™ OCT-Katheter Kit	€ 200,00

Falls §5, Absatz 2 Punkt 2 Anwendung findet, wird Abbott Medical nach Ende der Vertragslaufzeit eine Aufstellung der o.g. Ausgleichszahlung vorlegen und den sich ergebenden Gesamtbetrag („Ausgleichssumme") als weiteren Kaufpreis (hinzukommend zu der anteiligen Zahlung für Investitionsgut) in Rechnung stellen. Mit Begleichung der Rechnung über die Ausgleichssumme geht das Eigentum an die Klinik über.

Sitz der Gesellschaft: Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55724

Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

§ 6 Liefer- und Zahlungsbedingungen, Rechnungslegung

(1) Die angegebenen Preise schließen die Kosten für Transport, Transportversicherung und Verpackung ein und verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

(2) Jede Bestellung ist für sich ein Kaufgeschäft. Rechnungsstellung erfolgt mit der Auslieferung der Ware.

(3) Es gelten die jeweils vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen aus den derzeit gültigen Verträgen. Hat ein Kunde keine aktuellen Vereinbarungen, gelten die AGBs der Abbott Medical GmbH. Rechnungen für Investitionsgüter sind innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug fällig.

(4) Im Übrigen gelten für die Lieferung die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Abbott Medical. Im Fall von Widersprüchen gehen die Bestimmungen dieses Vertrages vor. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten insbesondere, ohne darauf beschränkt zu sein, für die Durchführung des Eigentumsvorbehalts. (Stand: Dezember 2021; http://www.de.Abbott Medical/agb-docs.html)

(5) Abbott Medical behält sich an allen unter diesem Vertrag gelieferten System(e) (§ 1(1.1) sowie Verbrauchsmaterialien (§ 1(1.2)) ("Vorbehaltsprodukte") das Eigentum nach Maßgabe der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Abbott Medical vor. Ergänzend gilt Folgendes: Für den Fall, dass an --wiederverwendbarer-- Vorbehaltsware ein Untergang des Eigentums eintritt oder dass --single use-- Vorbehaltsware (Verbrauchsmaterial) durch einmalige Anwendung wirtschaftlich entwertet wird, tritt die Klinik schon jetzt Ansprüche an Abbott Medical ab, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Krankenhausleistungen unter Einsatz solcher Vorbehaltsware erbracht werden, wobei ein solcher Einsatz von Vorbehaltsware insbesondere durch eine OPS 1-279a oder 2.300.1 Kodierung der Krankenhausleistung dokumentiert wird. Solche vorausabgetretenen Ansprüche beinhalten insbesondere Forderungen der Klinik gegen Krankenversicherer (GKV, PKV) oder Selbstzahler auf jegliche Arten von Krankenhausentgelten, Honoraren oder sonstigen Vergütungen oder Erstattungen wie etwa DRG-Fallpauschalen oder Zusatzentgelte. Die Vorausabtretung erfolgt in Höhe desjenigen Anteils bzw. Bruchteils des Krankenhausentgelts, der für die angewendete Vorbehaltsware als kalkulatorische anteilige Zahlung für Investitionsgut auf das betreffende Krankenhausentgelt entfällt bzw. hinterlegt ist oder billigerweise darauf zu allokieren wäre. Die vorausabgetretenen Forderungen dienen in demselben Umfang zur Sicherung der Forderungen aus Lieferung der Vorbehaltsware wie die Vorbehaltsware selbst. Eine eigene Einziehung vorgenannter, vorausabgetretener Forderungen aus Erbringung von Krankenhausleistungen durch Abbott Medical findet nicht statt.

Sitz der Gesellschaft: Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55724

Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

§ 7 Regulatorisches

(1) Die Klinik ist Betreiber der in ihrem unmittelbaren Besitz befindlichen System(e) und wird alle gesetzlichen Betreiberpflichten einhalten.

(2) Im Falle einer Rückgabe der System(e) an Abbott Medical wird die Klinik im Original ihre ordnungsgemäß geführten Betreiberdokumentationen (gemäß MPBetreibV) überlassen; der Klinik steht es frei, Kopien einzubehalten.

(3) Die Klinik bestätigt, dass die Prozeduren, bei denen Verbrauchsmaterialien (gem. §2, Punkt 1.2) zum Einsatz kommen, ausschließlich stationär (unter DRG Entgelten) durchgeführt werden und die Verbrauchsmaterialien entsprechend nicht Gegenstand direkter Abrechnung mit Kostenträgern oder Selbstzahlern sind.

(4) "Direktabrechnung" bedeutet, dass gemäß der anwendbaren Regelungen für die Sachkostenabrechnung die Klinik Erstattung der tatsächlich für das einzelne Verbrauchsmaterial jeweils entstandenen Kosten (ggfs. unter Vorlage der Originalrechnung) verlangen kann.

§ 8 Schlussklauseln

(1) Gerichtsstand für alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist Frankfurt am Main.

(2) Dieser Vertrag legt abschließend die zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen fest; mündliche Abreden sind nicht getroffen worden.

(3) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für eine Änderung der Schriftformklausel selbst.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in einem derartigen Fall eine wirksame oder durchführbare Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren zu setzen, die dem Geist und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung soweit wie möglich entspricht; dasselbe gilt für etwaige Lücken im Vertrag.

(5) Der Vertrag wird gültig, wenn er innerhalb von drei Monaten nach Ausstellungsdatum unterzeichnet an Abbott Medical zurückgesendet wird. Sollte der Vertrag erst nach dieser Dreimonatsfrist erteilt werden und in der Zwischenzeit Preisveränderungen stattgefunden haben, so behält sich Abbott Medical vor, der Klinik ein neues Angebot zu unterbreiten.

Sitz der Gesellschaft: Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55724

Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

(6) Neue Produktergänzungen oder Technologien, die Abbott nach Genehmigung durch die zuständige Regulierungsbehörde auf den Markt bringt, können in einem von den Parteien unterzeichneten schriftlichen Zusatz zum Vertrag hinzugefügt werden. Die Preise für neue Produktergänzungen oder Technologien werden einvernehmlich zwischen Abbott und dem Kunden vereinbart und unabhängig von den Preisen für bereits im Vertrag enthaltene Produkte festgelegt.

§ 9 Stillschweigen

(1) Über diesen Vertrag wird gegenseitiges Stillschweigen der Vertragsparteien vereinbart. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Vertrages fort.

Sitz der Gesellschaft: Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55724

Philip P. Boudreau
Geschäftsführer

Abbott Medical GmbH
Betriebsstätte Wetzlar
Schanzenfeldstraße 2
35578 Wetzlar
T: +49 800 180 8192
www.abbott.com

Rahmenvertrag Nr. RAV-00074

Wetzlar, den 05.05.25

ppa. Karsten Schumacher
Pricing & Commercial
Excellence Manager DACH

Abbott Medical GmbH
(Stempel und Unterschrift)

Frankfurt, den 28.04.2025

Krankenhaus Nordwest GmbH
(Stempel und Unterschrift)

ppa. Nikolas Lubau
Controller DACH VASCULAR

Abbott Medical GmbH
(Stempel und Unterschrift)

KRANKENHAUS NORDWEST
KRANKENHAUS NORDWEST GMBH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt am Main

Krankenhaus Nordwest GmbH
(Stempel und Unterschrift)

Auftragsnummer: 463763

Abweichende Lieferadresse:

Abweichende Rechnungsadresse:

Abweichende Rechnungsadresse für Investitionsgüter:

Krankenhaus Nordwest GmbH
Medizintechnik
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt

Sitz der Gesellschaft: Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55724